

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 89/2537

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นาย ปัญญา หรือ ตัญญา หรือน้อย แสง

เพ็ญ จันทร กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้อาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 ใช้ในการกระทำความผิดมาเป็นของกลาง ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การแต่เพียงว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายไม่ทราบว่า มีหมายเลขทะเบียนหรือไม่ มิได้ให้การว่า ได้ใช้อาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนยิงผู้ตาย ทั้งโจทก์ก็มิได้นำสืบให้เห็นว่าเป็นอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียน ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคแรก อันเป็นบทลงโทษสำหรับกรณีที่เป็นอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการไม่ชอบ ต้องปรับบทลงโทษตาม มาตรา 72 วรรคสาม ซึ่งเป็นเพียงการมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายส่วนข้อหาความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลอุทธรณ์มิได้ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ซึ่งโจทก์ขอมาในคำขอท้ายฟ้องด้วย เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขโดยปรับบทลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสองซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และเมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมที่จำเลย
ที่ 1 พาไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นผลร้ายน้อยกว่า ศาลฎีกาย่อมกำหนดโทษ
สำหรับความผิดฐานพาอาชญากรรมติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ
อนุญาตลดลงจากที่ศาลอุทธรณ์กำหนดด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
289(4), 371, 83, 84, 91, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3,
6, 7 ริมของกลาง นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 204/2517 ของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต่อจากโทษของ
จำเลยที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 4072/2533 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 3 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดี
ที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อทั้งสองคดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ของกลางให้รับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 พระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ เรียงกระทง

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาวางโทษจำคุกตลอดชีวิต ให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 ฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี และฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง ทางสาธารณะ จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 54 ปี จำเลยที่ 1 ไร้สารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 36 ปี นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อหาความผิดฐานมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัว ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 นั้น เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้อาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 ใช้ในการกระทำความผิดมาเป็นของกลางชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การแต่เพียงว่า อาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายไม่ทราบว่ามีหมายเลขทะเบียนหรือไม่ จำเลยที่ 1 มิได้ให้การในชั้นสอบสวนว่า ได้ใช้อาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนยิงผู้ตายดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ทั้งโจทก์ก็มิได้นำสืบให้เห็นว่าเป็นอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียน ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง อันเป็นบทลงโทษสำหรับกรณีที่เป็นอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการไม่ชอบ ต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 72 วรรคสาม ซึ่งเป็นเพียงการมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับ

อนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ส่วนข้อหาความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ศาลอุทธรณ์มิได้ปรับ บทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ซึ่งโจทก์ขอมาใน คำขอท้ายฟ้องด้วยเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขโดยปรับบทลงโทษตาม มาตรา 8 ทวิวรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 90 และเมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 พาไป เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นผลร้ายน้อยกว่า จึงเห็นสมควรกำหนดโทษสำหรับความ ผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มี อาวุธปืนติดตัวลดลงจากที่ศาลอุทธรณ์กำหนดด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระจงปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เป็นความผิดสองกรรมต่างกัน ในกระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับ อนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษตาม มาตรา 7, 72 วรรคสาม จำคุก 1 ปี ในกระทำความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ให้ลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์แล้วรวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 34 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ